

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3148/2537

บริษัท เมือง ไทย เหล็กกล้า จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 วรรคห้า, มาตรา 112 จัตวา วรรค
ท้าย

พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่พอใจราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงจึงให้โจทก์ชำระ
อากรตามสำแดงและให้วางประกันเงินค่าอากรอีกส่วนหนึ่งได้มีการส่งมอบสินค้าให้
โจทก์รับไปแล้ว ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์ชำระอากรขา
เข้าเพิ่ม โจทก์ได้ชำระอากรเพิ่มตามที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน การชำระเงินค่า
อากรเพิ่มเป็นเป็นการชำระหลังจากได้รับมอบสินค้าแล้ว จึงไม่ต้องด้วยพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคห้า แม้โจทก์มิได้สงวนสิทธิในการฟ้อง
ร้องหรือเรียกร้องเงินจำนวนนี้คืนและมีได้บอกกล่าวให้จำเลยคืนเงินตามฟ้องก่อนนั้น
ก็มิได้ตัดสิทธิในการฟ้องคดี เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิอย่างใดในเงินอากรขาเข้าที่เรียกเก็บ
ตามฟ้องนั้น จำเลยย่อมมีหน้าที่จะต้องคืนเงินจำนวนเท่าที่โจทก์ชำระไปให้แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.625 ต่อเดือนของจำนวนที่ต้องคืนโดยไม่คิดทบต้น นับ
แต่วันที่ได้ชำระค่าอากรหรือวางประกันค่าอากรครั้งสุดท้ายตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา วรรคท้าย ซึ่งคดีนี้โจทก์ขอเรียกดอกเบี้ยมา
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานของจำเลยเรียกไว้เกิน
จำนวนอันจะพึงต้องเสียนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเท่านั้น โจทก์จึง
มีอำนาจฟ้อง การประเมินภาษีอากรขาเข้าจะชอบหรือไม่ต้องพิจารณาว่าราคาอัน

แท้จริงในท้องตลาดของราคาสินค้าเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงที่โจทก์นำเสนอ ฟังได้ว่าโจทก์ได้สำแดงราคาสินค้าพิพาทเท่าที่โจทก์ซื้ออันอนุมานได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ที่จำเลยอ้างว่าต่ำกว่าราคาประเมินที่จำเลยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงประเมินภาษีอากรขาเข้าตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 47/2531 ข้อ 1.8 ที่ใช้ราคานำเข้าสูงสุดก่อนรายที่พิจารณาไม่เกิน 6 เดือนนั้น จำเลยไม่ได้นำเสนอให้ประจักษ์ว่าสินค้านำเข้ามีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นจำนวนเท่าใด หลักฐานที่ว่ามิได้มีผู้นำเข้ารายอื่นในช่วง 6 เดือนดังกล่าวไม่มีในเอกสารที่ส่งจึงเป็นการไม่แน่นอนว่าจะเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกับสินค้าพิพาทหรือไม่ ยังฟังไม่ได้ว่าราคาที่เจ้าพนักงานของจำเลยประเมินเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การประเมินราคาสินค้าพิพาทและประเมินภาษีอากรขาเข้าของจำเลยจึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2535 โจทก์นำสินค้าเหล็กแผ่นม้วนรีดร้อน 2 ชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรสินค้านี้คิดแรกราคาเมตริกตันละ 260 เหรียญสหรัฐ สินค้าชนิดที่สองคุณภาพชั้นสองรวมหลายขนาดหนา 1.5 มิลลิเมตร ถึง 12.7 มิลลิเมตร กว้างจาก 600 ถึง 1,575 มิลลิเมตร รวม 146 ม้วนน้ำหนักรวม 1,584.34 เมตริกตัน ราคาเมตริกตันละ 250 เหรียญสหรัฐซี.ไอ.เอฟ กรุงเทพฯ รวมดอกเบี้ยที่ชำระเงินใน 180 วัน นับจากวันบรรทุกของลงเรือ โจทก์ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้า 2 ฉบับตามชนิดของสินค้า สินค้าชนิดแรกสำแดงราคาสินค้าเป็นเงิน 9,577,322.93 บาท อากรขาเข้าเป็นเงิน 766,186 บาท ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ให้โจทก์เพิ่มราคาสินค้าเป็นเมตริกตันละ 299.65 เหรียญสหรัฐ เป็นรายรับทำให้โจทก์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 890,925 บาท เกินไปจากที่ควรชำระ 166,880 บาท จำเลยได้ให้โจทก์วางประกันในส่วนขอค่า

อาคารฯเข้าที่จะต้องเพิ่มไว้ก่อนในวงเงิน 220,000 บาท โจทก์ชำระภาษีอากร และใช้หนังสือสัญญาของธนาคารศรีนคร จำกัดวางประกันไว้ต่อจำเลยแล้ว สินค้าชนิดที่สอง โจทก์สำแดงราคาซี.ไอ.เอฟ. กรุงเทพฯ เป็นเงิน 9,408,001.06 บาท อาคารฯเข้าเป็นเงิน 752,640 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของรายรับคือราคาบวกอาคารฯเข้าจากจำนวนที่กล่าวเป็นเงิน 711,245 บาท แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยให้โจทก์เพิ่มราคาสินค้าเป็นเมตริกตันละ 285,375 เหรียญสหรัฐ จึงทำให้โจทก์ต้องสำแดงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 866,832 บาท ซึ่งสูงเกินไปจากที่ควรจะเป็น 155,587 บาท จำเลยได้ให้โจทก์วางประกันในส่วนอาคารฯเข้าไว้ก่อนในวงเงิน 198,000 บาท โจทก์ชำระเงินอาคารฯเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มกับได้ใช้หนังสือสัญญาของธนาคารศรีนคร จำกัดวางประกันไว้ต่อจำเลยแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ทำการประเมินราคาสินค้าโจทก์เพิ่ม โจทก์ได้ชำระเงินอาคารฯเข้าเพิ่มแก่จำเลยแล้ว การซื้อขาย ส่งมอบสินค้าและชำระราคากระทำโดยปกติตามระเบียบสากล มีเอกสารและตราสารเป็นที่เชื่อถือและยอมรับกันโดยทั่วไป ราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อมานั้นเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาดที่ซื้อขายกัน การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยให้เพิ่มราคาสินค้า และการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินราคาสินค้าโจทก์เพิ่มสูงขึ้นเป็นเมตริกตันละ 299.65 เหรียญสหรัฐ และเมตริกตันละ 285,375 เหรียญสหรัฐ แล้วคำนวณเรียกเก็บค่าอาคารฯเข้าเพิ่มตามเป็นการไม่ชอบ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินราคาสินค้าเพิ่มของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย แต่โจทก์ต้องเสียภาษีอากรเพิ่มตามระเบียบ ขอให้มีความพิพากษาให้จำเลยคืนเงินอาคารฯเข้าจำนวน 251,875.52 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ตรวจพบว่าโจทก์สำแดงราคาสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้งสองฉบับตามฟ้องไว้ต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดที่จำเลยได้ใช้เทียบเคียงเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินเรียกเก็บภาษีอากรแก่ผู้นำเข้า ดังนั้นการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
จำเลยจึงชอบแล้ว เมื่อจำเลยได้แจ้งการประเมินค่าภาษีอากรให้โจทก์ทราบโจทก์นำ
เงินตามจำนวนที่จำเลยแจ้งมาชำระจนครบถ้วน โดยโจทก์มิได้โต้แย้งหรือขอสงวน
สิทธิในการที่จะฟ้องหรือเรียกร้องขอคืนเงินจำนวนนี้แต่ประการใด ทั้งก่อนที่โจทก์จะ
ฟ้องคดีต่อศาล โจทก์ก็หาได้เคยทวงถามให้จำเลยคืนเงินตามจำนวนที่โจทก์ฟ้องแต่
ประการใดไม่ข้อโต้แย้งสิทธิในเรื่องที่โจทก์จะได้รับเงินคืนจากจำเลยหรือไม่จึงยังไม่
เกิดขึ้น โจทก์จึงยังไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องจำเลย

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเพิ่มเฉพาะอากรขาเข้าตาม
สำเนาแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และ 7 ให้จำเลย
คืนเงินอากรขาเข้าจำนวน 251,875.52 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า กรณีของโจทก์เป็นเรื่องพนักงานเจ้า
หน้าที่ของจำเลยไม่พอใจราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงจึงให้โจทก์ชำระอากรตามสำแดง
และให้วางเงินประกันค่าอากรอีกส่วนหนึ่งได้มีการส่งมอบสินค้าให้โจทก์รับไปแล้วต่อ
มาพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์ชำระอากรขาเข้าเพิ่ม โจทก์ได้
ชำระอากรเพิ่มตามที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน การชำระเงินค่าอากรเพิ่มเป็นการ
ชำระหลังจากได้รับมอบสินค้าแล้ว จึงไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
มาตรา 10 วรรคห้า การที่โจทก์ได้ชำระอากรขาเข้าให้แก่จำเลยตามที่จำเลยเรียก
เก็บโดยอาศัยอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แม้โจทก์มิได้สงวนสิทธิในการฟ้องร้อง
หรือเรียกร้องเงินจำนวนนี้คืน และมีได้บอกกล่าวให้จำเลยคืนเงินตามฟ้องก่อนนั้นก็
มิได้ตัดสิทธิในการฟ้องคดี เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิอย่างใดในเงินอากรขาเข้าที่เรียกเก็บ

ตามฟ้องนั้น จำเลยก็ยอมมีหน้าที่จะต้องคืนเงินจำนวนเท่ากับที่โจทก์ได้ชำระไปให้ แก่โจทก์ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา วรรคท้าย ก็ บัญญัติว่า"ในกรณีที่ต้องคืนเงินอากรหรือเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้ เกินจำนวนอันพึงต้องเสียหรือเพิ่ม ให้คืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.625 ต่อ เดือน ของจำนวนที่ต้องคืนโดยไม่คิดทบต้นนับแต่วันที่ได้ชำระค่าอากรหรือวาง ประกันค่าอากรครั้งสุดท้าย"ซึ่งคดีนี้โจทก์ขอเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ ปีของจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานของจำเลยได้เรียกไว้เกินจำนวนอันจะพึงต้องเสียนับ แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเท่านั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

การประเมินภาษีอากรขาเข้าจะชอบหรือไม่ต้องพิจารณาราคาอันแท้จริงใน ห้องตลาดของสินค้าพิพาทเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อโจทก์ได้สำแดงราคาสินค้าพิพาทเท่า ที่โจทก์ซื้อมาจริง อันอนุมานได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ที่จำเลยอ้างว่า ราคาสินค้าพิพาทที่โจทก์สำแดงต่ำกว่าราคาประเมินที่จำเลยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงประเมินภาษีอากรขาเข้าตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 47/2531 ได้โดยชอบด้วยกฎหมายนั้น จำเลยไม่ได้นำสืบให้ประจักษ์ว่าสินค้า พิพาทมีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นจำนวนเท่าใด ราคาที่ว่ามีผู้นำเข้าสูงสุดก่อน รายที่พิจารณา (สินค้าพิพาท)ไม่เกิน 6 เดือน นั้น ไม่มีเอกสารนำเข้าของผู้นำเข้า มา ประกอบจึงเป็นการไม่แน่นอนว่าจะเป็นสินค้าชนิดแรกประเภทเดียวกันกับสินค้า พิพาทหรือไม่อย่างไร ที่จำเลยนำสืบมายังรับฟังไม่ได้ว่าราคาสินค้าพิพาทอันแท้จริง ในท้องตลาดเป็นราคาเท่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินต่อโจทก์ การ ประเมินราคาสินค้าพิพาทและประเมินภาษีอากรขาเข้าของจำเลยจึงไม่ชอบ

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สนธิเถร-นิเวศน์ คำผอง-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ